



RODINNÉ PRÁVO_3

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

O opuštěné děti se stará stát

Umísťuje je do domácností fyzických osob nebo výchovných zařízení

Formy:

- Osvojení
- Poručenství
- Pěstounská péče
- Ústavní výchova



OSVOJENÍ

- **Přijetí cizího opuštěného dítěte za vlastní**
- **Osvojitelům vznikají stejná práva a povinnosti jako rodičům** (právní stejný vztah jako mezi rodičem a dítětem)
- Dítě přestává být členem biologické rodiny, získává příjmení osvojitele a stává se členem rodiny osvojitele a jeho příbuzných
- Dítě musí být min. **6 měsíců v předadopční péči toho, kdo ho chce osvojit**
- Dítě si nemůže osvojit sourozenec ani příbuzní v přímé linii (např. babička)
- **Soud vyžaduje souhlas dítěte (nad 12 let, resp. u mladšího dítěte souhlas dává opatrovník), rodiče (resp. ten, kdo může dát souhlas za rodiče) (mezi osvojitelem a osvojencem má být věkový rozdíl – rodič x dítě)**
- **Výjimečně není potřeba souhlas rodiče** – např. byl zbaven rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení
- Na návrh osvojitele nebo osvojence je možné **do 3 let** od osvojení toto osvojení **zrušit**. Pak už je nezrušitelné.
- <https://edu.ceskatelevize.cz/video/13805-adoptce-aneb-zivot-s-cizim-ditetem>

PORUČENSTVÍ (OPATROVNICTVÍ)

- **Poručník (opatrovník)** poskytuje dítěti rodičovskou péči, když jeho rodiče zemřeli nebo nemohou rodičovskou zodpovědnost vykonávat – **zákonný zástupce**
- **Nevzniká právní vztah rodič – dítě**, poručník nemá vyživovací povinnost
- **Poručník má nárok na finanční zabezpečení** (pečuje-li denně)
- Poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek
- Nejčastěji je **poručníkem příbuzný**
- Když se nenajde nikdo jiný, může poručenství vykonávat **OSPOD** (orgán sociálně právní ochrany dětí) (pravidelně v soudních řízeních)
- **Poručníka ustanoví soud**
- **Poručenství zaniká** – rozhodnutím soudu, smrtí poručníka, nabude-li dítě svéprávnosti nebo alespoň jeden z rodičů nabyl rodičovské odpovědnosti či osvojením dítěte.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

- Do pěstounské péče se může dostat dítě, které **nemělo dlouhodobě zajištěnou výchovu**
- Jde o **náhradní rodinnou péči**
- Má **přednost před nařízením ústavní výchovy**
- Pěstounem může být jednotlivec, manželé nebo může být dítě umístěno do skupinové péče (spec. zařízení, např. SOS vesničky)
- **Nevzniká vztah rodič – dítě**
- Pěstouna ustanoví soud
- **Pěstoun má povinnost o dítě pečovat a umožnit styk rodičů s dětmi,** informovat je o jeho záležitostech a rozvíjet vztah mezi dítětem a jeho biologickou rodinou. Rodiče mají k dítěti vyživovací povinnost.
- Pěstoun zastupuje dítě jen v běžných věcech
- Pěstoun dostává příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu za výkon pěstounské péče
- Pěstounská péče zaniká rozhodnutím soudu, smrtí, nejpozději zletilostí dítěte. (pokud jsou pěstouni manželé zaniká jejich rozvodem)

<https://www.youtube.com/watch?v=BOYtY1cmD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=7J1LAAsSfGM>

ÚSTAVNÍ VÝCHOVA

- Dohled nad výchovou dětí vykonávají orgány sociálně právní ochrany dětí OSPOD
- Pokud rodiče neplní řádně své povinnosti, může zasáhnout do vztahů rodič – dítě soud

Je možné:

- Napomenout narušitele řádné výchovy dítěte
 - Ustanovit dohled nad nezletilým
 - Uložit nezletilému omezení, které brání škodlivým vlivům na jeho výchovu
 - Nařídít ústavní výchovu, pokud je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena
-
- Děti v ústavní péči:
<https://www.youtube.com/watch?v=5pVGAzhjkno>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Lvr4-zgXXR0>

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST

= práva a povinnosti rodičů k dětem

- Náleží stejně oběma rodičům.
- **Soud může některého z rodičů této odpovědnosti zbavit** (např. když se rodič spáchá trestný čin vůči dítěti) nebo odpovědnost pozastavit.
- Zaniká dnem, kdy se dítě stane svéprávným nebo osvojením dítěte.
- V běžných záležitostech může rodičovskou zodpovědnost vykonávat jeden z rodičů.
- V neběžných záležitostech (např. volba bydliště, volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte) se musí rodiče shodnout. Případné spory může řešit soud.



RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST

- Péče o dítě
- Ochrana dítěte
- Osobní styk s dítětem
- Výchova a vzdělání dítěte
- Zastupování dítěte
- Určení bydliště dítěte
- Správa jmění dítěte



VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI

= placení výživného a péče o vyživovanou osobu

- Rodiče vůči dítěti – od narození do doby, kdy je schopné se samo živit
- Dítě vůči rodičům – pokud to rodiče potřebují a dítě je toho schopné
- Mezi manžely – po celou dobu trvání manželství musí být životní úroveň manželů stejná
- Příspěvek na výživu rozvedeného manžela/ky (není-li schopen/a se sám/a živit)
- Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (otec dítěte)
- Právo na výživné se **nepromlčuje**, promlčují se jednotlivá plnění
- O výživném **rozhoduje soud**



REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

- **Registrované partnerství** (dále jen „partnerství“) je **trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví**
- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
- Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.
- Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.
- Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
- Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.
- Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.



REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ NENÍ MANŽELSTVÍ

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/7129-registrovane-partnerstvi-neni-manzelstvi>

Manželství

Registrované partnerství

Symbolicky, pocitově

„Manželé“.

„Registrovaní partneři“.

Manželství je základním kamenem rodinného práva.

Registrované partnerství je administrativním úkonem.

Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice nebo českém konzulátu v zahraničí.

Registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech.

V případě ohrožení života snoubence může přijít v úvahu zjednodušený postup při vstupu do manželství.

V případě registrovaného partnerství žádný zjednodušený postup neexistuje.

Dva svědci.

Beze svědků.

Prohlášení činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.

Pouze před matrikářem.

Prakticky

Pracovní volno 2 dny na svatbu.

Není.

Automaticky vzniká společné jmění manželů. Jeho existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při děděním připadnout větší podíl než na registrovaného partnera.

Nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci. Není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu.

Při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat.

Nelze, je třeba žádat dodatečně po registraci.

Mají nárok na vdovský a vdovecký důchod.

Nemají.

Po úmrtí manžela přechází na manžela nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).

Nepřechází.

Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči.

Děti tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není biologickým rodičem.

Ve vztahu k dětem

Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu).

Nelze.

Mohou společně osvojit dítě z ústavu.

Nelze.

Mohou být společnými pěstouny.

Nelze.

Podmínkou rozvodu je úprava vztahů k dětem.

Není upraveno. Partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále védat a nemá ani povinnost platit výživné.

DISKUZE:

1. Jaký je váš názor na registrované partnerství s ohledem na to, jaké funkce plní ve společnosti rodina, na děti a jejich výchovu a na vzájemné majetkové vztahy?

Měli by podle vás registrovaní partneři mít právo adoptovat děti?

Uved'te důvody pro i proti.

DISKUZE:

2. Není možné uzavřít manželství mezi bratrem a sestrou a trestní právo dokonce definuje trestný čin soulože mezi příbuznými.

Jak je tomu ale v případě nepravého sourozenectví, kdy jeden sourozenec přišel do rodiny v rámci osvojení a není tedy pokrevním sourozencem? Chrání právo zájem na geneticky bezvadném potomstvu, a tedy takový poměr povoluje anebo chrání i navíc morální hledisko, blíže nespecifikované, a tedy takový poměr zakazuje?

INCEST:

Trestného činu se dopustí, kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem. Tedy soulož mezi sourozenci vlastními je zákonem hodnocena stejně jako mezi nevlastními. Problém může vyvstat např. u soulože mezi adoptivním otcem a adoptivní dcerou. Nehrozí zde sice zdravotní následek, nicméně morální hodnoty jsou ohroženy.

DISKUZE:

3. Jaké vidíte právní, faktické, vztahové a jiné výhody a nevýhody v rámci manželství na jedné straně a na druhé straně nesezdaného soužití druh – družka?

MANŽELSTVÍ VS. DRUH - DRUŽKA

Faktické a vztahové výhody a nevýhody jsou věcí názoru.

Právně zatímco manželství má jasná pravidla v zákoně, vztah druh a družka spíše výjimečně.

Např. manžel je ze zákona v I. dědické třídě.

Je dána zákonem vyživovací vzájemná povinnost.

Manželé se mohou zastupovat vzájemně bez dalšího v běžných věcech, mají společnou správu věcí v SJM. To jsou příklady výhod. SJM jako takové může být výhodou, ale i nevýhodou (např. dluhy, byť v omezené míře, znevýhodnění manželů v exekuci vedené proti druhému manželovi)

Výhody mohou být i ekonomické (společné zdanění, soc. dávky atp.), stejně tak ovšem i nevýhody (manžela např. nelze v zásadě zaměstnat v rámci živnosti), atp.

DISKUZE:

4. Proč podle vás zákon u nesporného rozvodu manželství stanovuje lhůty 1 roku trvání manželství (tj. kratší dobu trvající manželství se tímto způsobem rozvést nemohou) a 6 měsíců, kdy spolu manželé nežijí jako manželé?

NESPORNÝ ROZVOD

Zákon tím chce ověřit v podstatě dvě skutečnosti, a sice u lhůty 1 roku manželství to, že si manželé společný život po nějakou dobu dostatečně „vyzkoušeli“ a u 6 měsíců nežití spolu to, že skutečně delší dobu manželství nefunguje a že nejde o nějaké rozhodnutí v afektu.

DISKUZE:

5. Jaké jsou (mohou být) důvody, pro které soud může rozvést manželství?

Co když jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, zatímco druhý se rozvést chce?

MUSÍ MANŽEL/KA S ROZVODEM SOUHLASIT?

Např. alkoholismus, nevěra, zásadní rozpory v povahách, názorech či zájmech, hádky, napadení atp. - Nikoho nelze nutit setrvat v manželství, a proto nesouhlas druhého z manželů zásadně na rozvod vliv nemá.

Prokazuje se hluboce, trvale a nenapravitelně rozvrácené manželství bez očekávání jeho obnovení, není nezbytnou podmínkou u sporného rozvodu, aby druhý z manželů souhlasil.

Rozvodovost statisticky je zhruba něco přes 40 %. Více jak polovina rozvodů přitom je tzv. nesporných dohodou, tj. na základě společného návrhu obou manželů, menší polovina pak jsou rozvody sporné. Navrhovatelem sporného rozvodu bývají 2x častěji přitom ženy než muži.

DISKUZE:

Dcera studuje na vysoké škole a bude se za měsíc vdávat. Bude stále platit vyživovací povinnost otce, případně za jakých podmínek?

VÝŽIVNÉ MEZI MANŽELZ MÁ PŘEDNOST

Výživné mezi manžely má přednost před výživným od rodičů. Uzavřením manželství tedy přechází vyživovací povinnost rodičů na manžela. Pokud ale není schopen výživné poskytovat (např. sám studuje a nevydělává), tak povinnost rodičů zůstává.

JAK SE CHOVAT V SOUDNÍ SÍNI:

<https://www.youtube.com/watch?v=cORBbrrmdC0>
